

1501491-88.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... j. em 28/03/2017).

"Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Art. 155, §1º, do CP. Tese de tentativa afastada. Teoria da Amotio. Majorante do repouso noturno que se aplica mesmo para estabelecimentos comerciais e casas desabitadas, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio no horário de repouso geral. Impossibilidade de alteração do regime inicial fechado. Súmula nº 269 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501491-88.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501491-88.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2297255/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 28372769 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2297255 - CPJ TAUBATÉ, 2297255/2022 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO MARCONDES SALES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

FABIANO MARCONDES SALES, qualificado nos autos às fls. 06 e 30, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, sob a acusação de que, em 31 de outubro de 2022, por volta das 03h15min, na Igreja Levantando Nações, sediada na Rua Capitão Cirilo Lobato, 320, Centro, neste Município e Comarca, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma bicicleta da marca Sundown, cor azul, aro 29, avaliada a fls. 34 em R\$ 800,00, pertencente a Juliano Mateus dos Santos Ferreira.

Narra a inicial que, segundo o apurado, na madrugada dos fatos, valendo-se da menor desvigilância de bens em razão do repouso noturno, Fabiano compareceu ao local acima e, utilizando-se de uma chave inglesa, arrombou o cadeado do portão do estabelecimento religioso, se assenhoreou da bicicleta e deixou o local. Após a consumação da infração penal, todavia, foi ele surpreendido por policiais militares, que efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 82/83, 86 e 87/88).

A denúncia (fls. 91/92), foi recebida em 07 de novembro de 2022 (fls. 98/99). O réu foi pessoalmente citado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 125/126).

Em instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público entendeu provados os fatos e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Réu com péssimos antecedentes e reincidente específico. Repouso noturno a ser considerado como circunstância judicial desfavorável. Regime inicial fechado, vedada a substituição.

A Defesa, por sua vez, requereu a procedência parcial, desclassificando-se o crime para o de receptação, uma vez que a subtração não foi presenciada. Réu confesso na receptação. Regime intermediário, ante o quantum de pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Findada a instrução, restou devidamente provado que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória, contudo, na forma simples, ante a falta de comprovação da qualificadora.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/39), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 05), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 34), pelo exame de corpo de delito realizado no réu, em que não se constatou qualquer lesão de interesse médico-legal (fls. 35) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, igualmente é certa.

A vítima não foi ouvida na fase investigatória.

Em juízo a vítima Juliano disse que é o responsável pela igreja e na madrugada o caseiro avisou que a bicicleta foi furtada e a polícia militar pegou o rapaz e recuperou a bicicleta, que era do seu filho. Não foi ao local. Havia um portão no local em que estava a bicicleta. No local não há câmera e segurança.

A testemunha Jonathas, ouvida na delegacia (fls. 04), afirmou que “é caseiro da igreja Levantando Nações, situada o local dos fatos, e nesta madrugada escutou latidos do cachorro, motivo pelo qual foi até a garagem, constatando que a bicicleta, de cor predominante azul e marca Sundown, de propriedade do pastor JULIANO MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA havia sido furtada, estando arrombado o cadeado do portão da igreja. Acionou a PM que esteve no local, ocasião em que relatou os fatos aos policiais que, pouco depois, retornaram e informaram que haviam recuperado a bicicleta, a qual reconhece como sendo de propriedade do pastor JULIANO” (sic).

Em juízo a testemunha Jonathas disse que era caseiro da igreja, era madrugada, seu cachorro latia muito. O portão estava sem o cadeado. Chamaram a polícia.

Perguntaram se alguma coisa tinha sumido, viram que sumiu uma bicicleta. Sua esposa achou o cadeado estourado. Voltaram com o réu e a bicicleta. O arrombamento foi do portão pequeno. Foi por volta das três horas.

As testemunhas Fernando e Lucas, policiais militares, ouvidos na delegacia (fls. 02/03), relataram que “foi acionado via COPOM para atender ocorrência de furto de bicicleta em uma igreja. No local, em contato com a testemunha JONATHAS, caseiro da igreja, foi informado que ouviu latidos do cachorro, motivo pelo qual foi até a garagem, constatando que a bicicleta, de cor predominante azul e marca SDundown, de propriedade do pastor JULIANO MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA havia sido furtada, estando arrombado o cadeado do portão da igreja. Assim, diligenciou pelas proximidades, tendo, na Rua Visconde do Rio Branco, deparado-se com o indiciado em poder de uma bicicleta, semelhante àquela furtada da igreja, e uma chave inglesa, a qual, provavelmente utilizou para arrombar o cadeado do portão, motivo pelo qual o abordou. Questionado sobre os fatos, a princípio, o indiciado afirmou ter comprado a bicicleta, porém, logo em seguida, confessou ter subtraído a mesma da igreja. Não conseguiu contato com a vítima. Diante dos fatos deu voz de prisão ao indiciado e o conduziu a este plantão” (sic).

A testemunha Lucas não foi arrolada por nenhuma das partes.

Em juízo, a testemunha Fernando disse que foram chamados para atender a uma ocorrência de furto de bicicleta. Com a descrição, localizaram o réu. Ele tinha uma chave que possivelmente usou para quebrar o cadeado. A vítima reconheceu a bicicleta apreendida com o réu. Acabou por confessar.

O réu, na delegacia (fls. 05), afirmou que “nesta madrugada estava nas proximidades do 'Pão de Açúcar' na região central oportunidade que estava fazendo uso de entorpecente (crack) quando chegou um indivíduo que conhece apenas pelo apelido de 'Baiano' o qual estava com uma bicicleta da cor azul e ofereceu pelo valor de R\$ 20,00 sendo certo que o interrogado possuía consigo a quantia de R\$ 10,00 e fez a oferta por tal valor momento que Baiano concordou e repassou a bicicleta. Quando o interrogado já seguia retornando para sua casa acabou sendo abordado pela polícia que encontrou a bicicleta consigo negando desta forma que tenha subtraído a bicicleta. Quanto a chave inglesa encontrada na bicicleta afirma que não percebeu que estava ali” (sic).

Em audiência de custódia (fls. 82/83 e 86), o réu declarou que não tem nenhuma reclamação com relação a atuação dos policiais, mas eles o acusaram de um furto que não cometeu. Confessou que estava com o objeto subtraído em sua posse. Comprou a bicicleta por R\$ 10,00. O rapaz queria o crack dele, mas ele não deu e comprou a bicicleta. O rapaz disse para ele que a bicicleta havia acabado de ser furtada. Não foi agredido. Estava cumprindo pena em livramento condicional. Trabalha no semáforo, vendendo coisas e fica no Pão de Açúcar. É usuário de álcool e crack. Saiu em liberdade no ano de 2021, não sabendo ainda quanto mais de pena possui para cumprir.

Em juízo Fabiano disse que tem 40 anos, trabalha no semáforo vendendo alguns produtos. É usuário, nesse dia estava usando droga. Ficou por ali, resolveu dormir na praça. Umas 2, 2h30, chegou esse rapaz vendendo a bicicleta, pediu 20 reais, disse que só tinha 10 reais, ela aceitou. Em seguida a viatura passou e o abordou. Tinha uma chave inglesa no quadro da bicicleta, não sabia de quem era. Foi levado até um casal, que reconheceu a bicicleta. Falou que não tinha sido ele. Não confessou o furto. Trabalha ali na frente, todo mundo da igreja o conhece. Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória, contudo na forma simples.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu, munido com uma chave inglesa, decidiu por subtrair uma bicicleta que estava estacionada dentro de uma igreja.

Acessou o imóvel e tomou para si a bicicleta e saiu do local.

Ao ouvir os cachorros latindo, a testemunha Jonathan, caseiro da igreja, saiu para ver o que estava acontecendo e deu falta da bicicleta, acionando a polícia militar. Após informar aos militares o que havia acontecido, eles partiram em diligência e se depararam com o réu montado na bicicleta que tinha as mesmas características narradas pela testemunha Jonathan.

Abordaram o réu, que estava com a bicicleta e a chave inglesa, tendo ele informado aos policiais que não praticou o furto, alegando ter comprado o objeto. Contudo, algum tempo depois, confessou informalmente aos militares que de fato subtraiu a bicicleta da igreja.

Perante a Autoridade Policial, o réu afirmou que comprou a bicicleta de um indivíduo conhecido por “baiano”, pela quantia de R\$ 10,00, sendo abordado pelos militares quando estava voltando para sua casa.

Já em audiência de custódia, reiterou que comprou a bicicleta de outra pessoa, que falou para ele que a bicicleta havia acabado de ser furtada.

Em juízo reafirmou que não cometeu o furto.

A versão do réu é mentirosa e está descolada das provas colhidas nos autos.

Disse na delegacia que os militares o abordaram quando estava voltando para sua casa, contudo, em audiência de custódia, falou que fica no Pão de Açúcar, dando a entender que é morador de rua. Já em juízo falou que estava dormindo na rua e foi abordado pela pessoa que, em tese, teria vendido a bicicleta para ele.

Evidente que não comprou a bicicleta de terceira pessoa. Foi abordado pelos militares nas redondezas do local dos fatos, logo após o crime, de modo que está

claro que havia acabado de furtar a bicicleta.

Sendo o réu foi preso na posse do bem, inverte-se o ônus da prova, passando para ele a responsabilidade de justificar a posse do objeto, mas foi incapaz de fazê-lo. Neste sentido:

“Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima, do policial e na confissão meramente policial do réu. Validade. Apreensão da res em poder do acusado. Inversão do ônus probatório. Entendimento. Nos crimes de furto, as declarações do ofendido e do policial perante o Magistrado, são cruciais à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, tudo admitiu, ainda que posteriormente não tenha sido possível obter sua versão sob o crivo do contraditório, uma vez que, mesmo estando devidamente citado e intimado, quedou-se inerte, deixando de comparecer a seu interrogatório judicial. Tem-se ainda a apreensão da res em poder do acusado, que acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.” (TJSP, Apelação Criminal n.º 0002499-40.2018.8.26.0417, Comarca de Paraguaçu Paulista, Relator Desembargador Grassi Neto, julgado em 23 de agosto de 2022).

A autoria delitiva é, portanto, irrefutável.

A testemunha Jonathan reconheceu, sem sombra de dúvidas, o objeto encontrado com o réu como de propriedade da vítima (fls. 05).

O crime se consumou, pois o réu teve a posse mansa e pacífica do objeto e foi flagrado andando com ela na rua.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTCRIM 28/323).

Por outro lado, inviável o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Sabemos que determinados crimes, dada a sua natureza, deixam vestígios materiais (facta permanentes), ao passo que outros, sem resultado naturalístico, não permitem que se constatem vestígios (facta transeuntes). Em relação aos primeiros, por força de expressa disposição do art. 158 do CPP, há necessidade da realização do exame de corpo de delito.

Portanto, este dispositivo obriga a realização de exame de corpo de delito para a comprovação de crimes de que deixam vestígios. É o caso dos autos.

Ressoa o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. PERICIA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL.

ADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORA RECONHECIDA. 1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígios ou se o corpo de delito houver desaparecido, a teor do disposto no artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, AgRg no AgRG no REsp n. 1.419.093/DF, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 10/03/2015).

Embora as testemunhas tenham afirmado o arrombamento do cadeado para acessar o imóvel, o relato testemunhal não é prova apta a configurar a qualificadora, salvo nos casos em que o vestígio desaparece.

No presente caso, sequer realizaram perícia técnica.

Tratando-se, portanto, de crime de furto simples, de rigor o reconhecimento do repouso noturno, previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, pois, de modo geral, as pessoas estão menos atentas, com menor chance de vigilância sobre o bem, pois anoiteceu.

Prelecionam Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“Desnecessário para a caracterização da causa agravadora é que o fato seja praticado em casa habitada e que haja moradores repousando. Por essa razão, tem-se por agravada subtração de automóvel estacionado na rua. Há ponderável corrente, porém, que exige, para a configuração da qualificadora, que se trate de casa habitada e que haja nela pessoas repousando. Hungria entende haver furto noturno

praticado intra ou extra muros, mas, curiosamente, não o reconhece quando os moradores estão em festiva vigília. Com fundamento nessa orientação já se tem decidido não ocorrer a agravação em furto praticado em casa comercial; na rua; na portaria de hotel em momento de ausência do encarregado da vigilância; quando as vítimas estavam em festiva vigília com churrascada em temporada de veraneio etc. Como a majorante visa assegurar a propriedade móvel contra a maior precariedade de vigilância por parte dos titulares, entendemos ser mais correta a primeira posição" (Manual de Direito Penal. Vol. 2. 29ª ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2012, p. 199). A razão da majorante liga-se ao maior perigo a que é submetido o bem jurídico diante da precariedade de vigilância por parte de seu titular, durante a noite. Assim decide o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Nos presentes autos se discute a possibilidade de aplicação da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal aos crimes de furto simples praticado em estabelecimento comercial durante o período de repouso noturno. O legislador, ao inserir o §1º do art. 155 no Código Penal, visou suprir a deficiência da segurança durante o período de ausência da luz solar. Nesses termos, tinha como intenção resguardar o patrimônio de forma geral, não fazendo diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e o da jurídica, já que ambas podem ser sujeito passivo do crime de furto. (...) Assim, reputo irretocável a decisão formalizada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental, porquanto o repouso noturno deve ser considerado nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior probabilidade do agente lograr êxito em virtude da menor vigilância sobre o bem. Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem." (HC 132993/DF, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 15/09/2016 - destaquei).

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Incide a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu (Precedentes)" (REsp 940.245/RS, rel. Min. Felix Ficher, j. 13/12/2017 - destaquei).

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO." (STJ - REsp 1.659.208/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 28/03/2017).

"Apelação. Furto majorado pelo repouso noturno. Art. 155, §1º, do CP. Tese de tentativa afastada. Teoria da Amotio. Majorante do repouso noturno que se aplica mesmo para estabelecimentos comerciais e casas desabitadas, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio no horário de repouso geral. Impossibilidade de alteração do regime inicial fechado. Súmula nº 269 do C. STJ que traz permissivo, não comando obrigatório. Existência de maus antecedentes. Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação 0000605-06.2017.8.26.0630; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 12/08/2018 - destaquei).

Assim, devidamente comprovado que o delito foi cometido durante o repouso noturno, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Extrai-se, portanto, do conjunto probatório, que a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, é a medida que se impõe.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu possui antecedentes desabonadores (processo n.º 815/2004 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 01, às fls. 77, cujo trânsito em julgado se deu em 06/06/2005, e a extinção em razão do término do cumprimento da pena em 18/10/2011, de acordo com as informações complementares de fls. 76; processo n.º 14986/2004 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 77/78, cujo trânsito em

julgado se deu em 20/06/2006, e a extinção em razão do término do cumprimento da pena em 18/10/2011, de acordo com as informações complementares de fls. 76; processo n.º 653/2006 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 03, às fls. 78, cujo trânsito em julgado se deu em 31/07/2006, e a extinção em razão do término do cumprimento da pena em 18/10/2011, de acordo com as informações complementares de fls. 76; processo n.º 3582/2004 da 1ª Vara de Tremembé, execução n.º 04, às fls. 79, cujo trânsito em julgado se deu em 19/07/2006; processo n.º 18957/2006 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 05, às fls. 79/80, cujo trânsito em julgado se deu em 14/05/2007; processo n.º 0004704-10.2012.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 06, às fls. 80, cujo trânsito em julgado se deu em 01/08/2013, sua soltura em razão do integral cumprimento da pena em 24/01/2014, e a extinção da punibilidade em 03/10/2014, de acordo com as informações complementares de fls. 76; processo n.º 0002212-06.2016.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 45, cujo trânsito em julgado se deu em 30/05/2016, e a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena em 23/01/2019, conforme informações do processo de execução criminal n.º 0002735-42.2016.8.26.0520, às fls. 43; processo n.º 0018103-38.2014.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 48/49, cujo trânsito em julgado se deu em 11/09/2018, e a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena em 23/01/2019, conforme informações do processo de execução criminal n.º 0004635-26.2017.8.26.0520, às fls. 43/44; processo n.º 0015554-21.2015.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 48, cujo trânsito em julgado se deu em 02/05/2016, e a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena em 23/01/2019; e processo n.º 0000499-46.2018.8.26.0618 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 44/45, cujo trânsito em julgado se deu em 26/02/2020, cuja execução criminal n.º 0007463-21.2019.8.26.0521 está pendente de cumprimento, de acordo com fls. 47), bem como que cumpria pena em livramento condicional quando cometeu este delito, de que foi posto em liberdade em 20/01/2021, conforme informações do processo de execução criminal n.º 0004597-77.2018.8.26.0520, às fls. 45/46, fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Tratando-se de réu reincidente específico (processo n.º 1500273-64.2018.8.26.0618 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 50, cujo trânsito em julgado se deu em 17/10/2019, e que ele cumpria pena em livramento condicional quando cometeu este delito, de acordo com as informações extraídas do processo de execução criminal n.º 0004597-77.2018.8.26.0520, às fls. 45/46), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que passe a ser de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Tendo em vista que o delito foi cometido durante o repouso noturno, diminuindo a vigilância sobre a res furtiva, com fundamento no artigo 155, §1º, do Código Penal, aumento a pena e 1/3, para que fique em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva no quantum acima fixado.

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente específico. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Em razão da reincidência específica e dos péssimos antecedentes, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime inicial, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu é reincidente específico, cumpria pena por outro crime quando cometeu este delito, e ainda tem uma execução criminal pendente de cumprimento, devendo eventual progressão de regime ser verificado pelo juízo das execuções.

Com efeito, ainda que se entenda que o sentido da norma vai além da detração do tempo de prisão preventiva para fim de regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, seria temerário apreciar-se benefícios a cargo do juiz da execução quando se tem outras execuções em curso, benefícios a serem considerados, condenações definitivas, penas a serem cumpridas.

Nesta toada, não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente – precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados, na medida em que ele se dedicava intensamente às atividades espúrias.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a

contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR FABIANO MARCONDES SALES, filho de Ademar dos Santos e Silvia Helena Sales, RG n.º 41.893.379, nascido aos 30 de agosto de 1982, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Recomenda-se a manutenção do réu onde se encontra recolhido em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com relação à chave inglesa que está apreendida, tendo em vista que foi usada para a prática do crime, decreto seu perdimento e determino sua destruição, após o trânsito em julgado.

Da mesma maneira, uma vez que o cadeado não possui mais função útil, tendo sido destruído pelo réu para entrar no imóvel, decreto seu perdimento e determino sua destruição.

A bicicleta já foi devolvida à vítima.

Encaminhem-se certidão de objeto e pé atualizada para a 2ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, para que instrua os autos dos processos n.º 0004597-77.2018.8.26.0520 e 0007463-21.2019.8.26.0521.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA